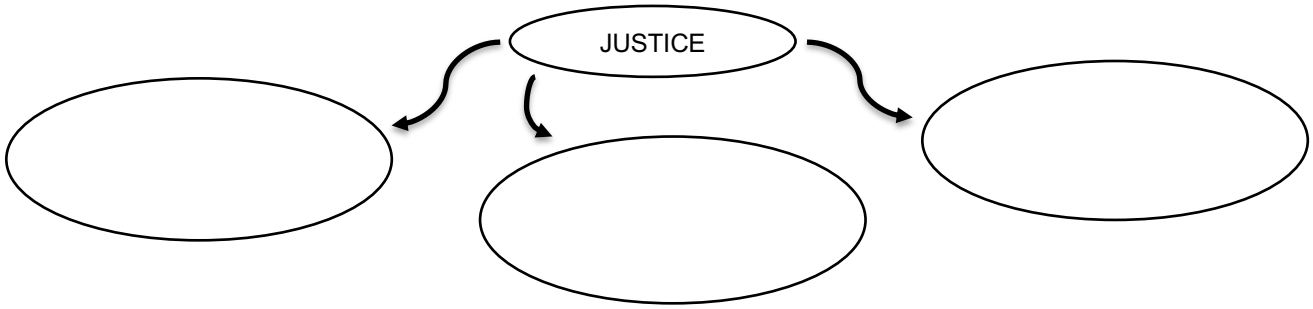
Introduction

Compléter les 3 sens du concept de justice :



1. Comment répartir les biens de manière juste ?

Amartya SEN, *L'Idée de justice* (2009)
Il s'agit de décider lequel de ces trois enfants – Anne, Bob ou Carla – doit recevoir la flûte qu'ils se disputent. Anne la revendique au motif qu'elle est la seule des trois à savoir en jouer (les autres ne nient pas) et qu'il serait vraiment injuste de refuser cet instrument au seul enfant capable de s'en servir. Sans aucune information, les raisons de lui donner la flûte sont fortes. Autre scénario : Bob prend la parole, défend son droit à avoir la flûte en faisant valoir qu'il est le seul des trois à être pauvre au point de ne posséder aucun jouet. Avec la flûte, il aurait quelque chose pour s'amuser (les deux autres concèdent qu'ils sont plus riches et disposent d'agréables objets). Si l'on entend que Bob et pas les autres enfants, on a de bonnes raisons de lui attribuer la flûte. Dans le troisième scénario, c'est Carla qui fait remarquer qu'elle a travaillé assidûment pendant des mois pour fabriquer cette flûte (les autres le confirment) et au moment précis où elle a atteint le but, « juste à ce moment-là », se plaint-elle, « ces pilleurs tentent de lui prendre la flûte ». Si l'on entend que les propos de Carla, on peut être enclin à lui donner la flûte, car il est compréhensible qu'elle revendique un objet fabriqué de ses propres mains. Mais si l'on a écouté les trois enfants et leurs logiques respectives, la décision est difficile à prendre.
1. Qui doit recevoir la flûte : Anne, Bob ou Carla ? Justifiez votre choix (aidez-vous des définitions de la fiche complémentaire *Les théories de la justice distributive*). 2. Attribuez à chaque enfant l'une des trois premières colonnes de la fiche *Les théories de la justice distributive*. Justifiez votre choix.

2. Activité : Le jeu de l'île, suite

Scénario

Votre île possède son régime politique et son État, écrits dans votre charte. Il reste à décider de la répartition des biens. Le littoral est riche en poisson et l'île produit donc de quoi vivre, mais tout le monde n'a pas les mêmes capacités ou besoins : certains pêchent mieux que d'autres, certains sont blessés, certains veulent simplement passer du bon temps. **Comment répartir ce que l'île produit ?** Vous allez le décider en conseil, en plusieurs étapes, puis ajouter à votre charte un article « partage ».

Consignes

Mêmes groupes et même île que lors de la leçon 5. Vous utiliserez la fiche complémentaire *Les théories de la justice distributive* pour décider des grands principes de répartition de votre île : Comment allez-vous distribuer les biens ?

Principe	Résumé
Égalitarisme	On redistribue afin de donner des parts égales à tous
Libertarisme	À chacun ce qu'il pêche ou fabrique selon ses talents et mérites, on ne redistribue rien
Utilitarisme	On redistribue pour rendre l'île la plus heureuse possible, quitte à sacrifier le bien-être de quelques-uns
Libéralisme	On redistribue de manière inégale mais équitable, afin d'améliorer le sort des moins chanceux

La règle du « voile d'ignorance »

Pour décider de votre principe de justice distributive, vous utiliserez la fiction du « voile d'ignorance » du philosophe John Rawls (E.-U., 1921 – 2002). Elle est une variante des théories politiques contractualistes (cf. leçon 5), et consiste à poser comme fondement du contrat social l'idée que nous devrions décider (ou accepter) les grands principes de justice de notre société en imaginant ne pas connaître notre situation personnelle de départ (fortune, santé, position sociale, etc.).

John RAWLS, *Théorie de la justice* (1971)
Dans la théorie de la justice comme équité, la position originelle d'égalité correspond à l'état de nature dans la théorie traditionnelle du contrat social. Cette position originelle n'est pas conçue, bien sûr, comme étant une situation historique réelle, encore moins une forme primitive de la culture. Il faut la comprendre comme étant une situation purement hypothétique, définie de manière à conduire à une certaine conception de la justice. Parmi les traits essentiels de cette situation, il y a le fait que personne ne connaît sa place dans la société, sa position de classe ou son statut social, pas plus que personne ne connaît le sort qui lui est réservé dans la répartition des capacités et des dons naturels, par exemple l'intelligence, la force, etc. J'irai même jusqu'à poser que les partenaires ignorent leurs propres conceptions du bien ou leurs tendances psychologiques particulières. Les principes de la justice sont choisis derrière un voile d'ignorance. Ceci garantit que personne n'est avantagé ou désavantagé dans le choix des principes par le hasard naturel ou par la contingence, des circonstances sociales. Comme tous ont une situation comparable et qu'aucun ne peut formuler des principes favorisant sa condition particulière, les principes de la justice sont le résultat d'un accord ou d'une négociation équitables (*fair*). Car, étant donné les circonstances de la position originelle, c'est-à-dire la symétrie des relations entre les partenaires, cette situation initiale est équitable à l'égard des sujets moraux, c'est-à-dire d'êtres rationnels ayant leurs propres systèmes de fins et capables, selon moi, un sens de la justice.
Questions : 1. Expliquez en quoi consiste le voile d'ignorance, et ce qu'est la « position originelle d'égalité ». 2. Pourquoi un accord passé sous ce voile d'ignorance est-il juste, selon Rawls ?

Les cartes « rôles »

Carte	Qui
Le pêcheur / la pêcheuse habile	… pêche trois fois plus que les autres, et enseigne
Le / la blessé•e	… ne peut pas pêcher depuis le naufrage
Celui/celle qui ne veut pas pêcher	… pourrait pêcher, préfère s'amuser, faire du surf
Le/la naufragé•e ordinaire	… pêche sa part, ni plus ni moins

La fiche de travail (à recopier sur votre cahier, à remplir au fil des étapes)

	Notre choix	Justification
Notre principe de répartition (étape 1 : principe nommé ; décision unanime, majoritaire ou imposée ?)		
Le meilleur pêcheur (étape 2)		
Le surfeur et le blessé (étape 3)		
Nos changements de règle (après le tirage ou après un cas : quand, qui le voulait, pourquoi)		

Étape 1 : choix du principe de justice distributive

1. Les cartes « rôles » ne sont pas encore tirées : **vous ne savez pas qui vous serez** sur l'île (le pêcheur habile, le blessé, le surfeur ou le naufragé ordinaire). Choisissez **la règle de partage** de votre île parmi les quatre principes de justice de la fiche complémentaire *Les théories de la justice distributive*. Sur votre fiche de travail, expliquez votre principe de justice, et justifiez-le par des arguments. Notez **comment** la décision a été prise : unanimité, majorité, ou règle imposée par un ou des membres du conseil ?
2. **Tirez vos cartes « rôles ».** Chacun décide et justifie si le principe de justice choisi lui convient encore. Si la majorité veut en changer, changez-le, et notez dans la fiche de travail ce qui a changé et pourquoi.

Étape 2 : laisser s'enrichir le meilleur pêcheur de l'île ?

Consigne. Sur votre île, le meilleur pêcheur s'est enrichi beaucoup plus que les autres. Allez-vous accepter son enrichissement ? Pour décider, vous travaillerez d'abord sur des textes de Robert Nozick et John Rawls.

Textes : l'expérience de pensée de Wilt Chamberlain (R. Nozick) et la réponse de J. Rawls

D'après Robert NOZICK, *Anarchie, État et utopie* (1974), chap. 7

1. Imaginons une société dans laquelle la distribution des avantages socio-économiques est conforme à votre théorie de la justice préférée (utilitariste, égalitariste, social-démocrate, etc.). Chaque individu a une part juste de la « richesse » collective.

2. Imaginons maintenant que Wilt Chamberlain, star du basketball, est courtisé par toutes les équipes de renom – qui veulent profiter de son talent et de sa popularité. Chamberlain signe avec une équipe le contrat suivant : pour chaque match, il reçoit 1 dollar sur le prix de chaque billet vendu.

3. La saison sportive commence, et les gens se précipitent aux matchs : ils achètent leur billet et déposent en même temps 1 dollar dans une boîte séparée portant le nom de Chamberlain. Ils ont tellement envie de le voir jouer que l'expérience vaut bien le prix total. Imaginons qu'au cours de la saison sportive, 1 million de personnes vont voir les matchs de Chamberlain. 1 million de personnes versent chacune 1 dollar dans sa boîte. Si bien que Chamberlain se retrouve avec 1 million de dollars en poche. Il est ainsi beaucoup plus riche que l'individu moyen de la société concernée.

4. La nouvelle distribution est-elle juste ? Est-il moralement problématique que 1 million de personnes jouissant d'une part juste acceptent de se délester volontairement de 1 dollar au profit de Chamberlain ?

John RAWLS, *Théorie de la justice* (1971)

Ceux qui ont été favorisés par la nature, quels qu'ils soient, peuvent tirer avantage de leur chance à condition seulement que cela améliore la condition des moins lotis. […] Personne ne mérite ses capacités naturelles supérieures ni un point de départ plus favorable dans la société. Mais, bien sûr, ceci n'est pas une raison pour ne pas tenir compte de ces distinctions, encore moins pour les éliminer. […]

La répartition naturelle n'est ni injuste ni juste ; il n'est pas non plus injuste que certains naissent dans certaines positions sociales particulières. Il s'agit seulement de faits naturels. Ce qui est juste ou injuste par contre, c'est la façon dont les institutions traitent ces faits. […]

Bien sûr, les plus favorisés ont droit à leurs dons naturels, comme tout le monde […]. Ainsi les plus favorisés ont droit à tout ce qu'ils peuvent acquérir conformément aux règles d'un système équitable de coopération sociale.

Questions :

Dans les textes précédents, R. Nozick défend l'enrichissement personnel de Wilt Chamberlain, alors que J. Rawls le considère comme injuste.

1. Quels sont les arguments de chacun ? Sur quel principe de justice chacun se fonde-t-il ?
2. Débattez dans le groupe : avec quel philosophe êtes-vous d'accord ?

Aide :

- Pour Nozick : qui, dans l'histoire, a été lésé, désavantagé ? Les spectateurs étaient-ils libres de donner leur dollar ? À qui appartient le talent de Chamberlain, et à qui appartient l'argent une fois donné ?

- Pour Rawls : Chamberlain a-t-il mérité son talent ? Rawls refuse-t-il toute inégalité, ou pose-t-il une condition ? Laquelle ?

Premier cas sur l'île : le meilleur pêcheur

Un naufragé pêche trois fois plus que les autres, et il enseigne sa technique. Pour apprendre avec lui, ou simplement pour le remercier de contribuer autant aux ressources de l'île, chacun peut lui donner librement un poisson par jour. Personne n'est forcé d'assister à ses cours. Au bout d'une saison, il détient **la moitié des réserves** de poisson de l'île et est devenu le citoyen le plus riche.

Questions pour le conseil :

1. Pensez-vous que le meilleur pêcheur mérite de devenir beaucoup plus riche que les autres citoyens de l'île ?
2. Est-ce que ce cas contredit ou pas votre principe de justice distributive ? Le principe de répartition que vous aviez voté est-il encore respecté ?
3. S'il ne contredit pas votre principe, passez au cas suivant.
4. S'il contredit votre principe : soit vous prenez une décision concernant le pêcheur enseignant, soit vous choisissez un autre principe de justice qui permette d'y intégrer son activité.

Étape 3 : faut-il nourrir le surfeur et le blessé ?

Consigne. Sur votre île, un citoyen qui passe ses journées à faire du surf et un citoyen blessé reçoivent du poisson sans jamais pêcher. Acceptez-vous de continuer de les nourrir tous les deux ? Pour décider, vous travaillerez d'abord sur des textes de John Rawls et Philippe Van Parijs.

Textes : l'expérience de pensée du surfeur de Malibu

John RAWLS, « La priorité du juste et les conceptions du bien » (1988)

« *Ceux qui font du surf toute la journée à Malibu devraient trouver une façon de subvenir à leurs propres besoins et ne pourraient bénéficier de fonds publics.* »

Explication : la société est un système de coopération entre ses membres ; ce que la coopération produit se partage entre ceux qui y prennent part, et le loisir de celui qui choisit de ne pas y prendre part compte déjà comme sa part. L'aide publique va à ceux qui ne peuvent pas coopérer, non à ceux qui ne le veulent pas.

D'après Philippe VAN PARIJS, « Pourquoi il faut nourrir les surfeurs » (*Why Surfers Should Be Fed,* 1991)

Dans cet article, Van Parijs répond à Rawls. Un État vraiment libéral ne défend aucune conception de la vie bonne : il n'a pas à juger les choix de vie des individus, ni à favoriser l'un (le travail salarié) contre un autre (le loisir). S'il nourrit le surfeur, ce n'est pas par charité : c'est parce que chacun doit avoir la **liberté réelle** de mener la vie qu'il choisit, et non une liberté seulement formelle, dont on n'a pas les moyens. D'où un revenu de base versé à tous, sans condition. Ceux qui prennent plus que leur part ne sont pas les surfeurs : ce sont ceux qui occupent les emplois rares et bien payés, et qui profitent, comme tout le monde, de la richesse accumulée par les générations passées, dont chacun a droit à une part égale. La richesse, enfin, ne vient pas que du travail payé : le travail domestique, le bénévolat, et peut-être le surfeur lui-même, y contribuent.

Questions :

Dans les textes précédents, J. Rawls affirme qu'un surfeur qui ne travaille pas ne devrait pas être aidé par la société, alors que P. Van Parijs considère au contraire qu'une société doit donner à tous le minimum pour vivre.

1. Quels sont les arguments de chacun ? Sur quel principe de justice chacun se fonde-t-il ?
2. Débattez dans le groupe : avec quel philosophe êtes-vous d'accord ?

Aide :

- Pour Rawls : le surfeur n'a rien pris, n'a rien volé à personne ; pourquoi n'a-t-il pourtant pas droit aux fonds publics ? Que faut-il faire pour avoir droit à une part de ce que la société produit ?

- Pour Van Parijs : un État a-t-il à juger qu'une vie de travail vaut mieux qu'une vie de surf ? Un revenu versé à tous sans condition, est-ce de la charité, ou autre chose ?

Second cas sur l'île : le surfeur et le blessé

Un des citoyens se fait remarquer. Il pourrait pêcher : il est en bonne santé, et plus habile que la moyenne. Mais **il ne pêche jamais** : il préfère se baigner toute la journée, faire du surf, chanter le soir, et il réclame sa part de poisson quotidienne. Le citoyen blessé, lui, **ne peut pas pêcher**, et il réclame aussi sa part de poisson quotidienne. Selon votre principe de justice, doit-on les traiter de la même façon ?

Questions pour le conseil :

1. Pensez-vous que le citoyen blessé mérite plus de recevoir du poisson que le surfeur ? Ou autant ? Ou qu'aucun des deux ne le mérite ?
2. Selon votre réponse à la question précédente, décidez si votre principe de justice distributive doit rester le même, ou si vous devez en changer.

Étape 4 : écriture de la charte

Article « partage » de la charte de votre île

Le groupe rédige l'article « partage » de la charte de fondation, en s'aidant de la fiche de travail. **L'article contiendra :**

1. La **règle de répartition** de l'île, et le principe qu'elle suit ;
2. Ce qui a été décidé pour le **meilleur pêcheur** ;
3. Ce qui a été décidé pour le **surfeur** et le **blessé** ;
4. Si le principe de justice distributive choisi sous voile d'ignorance a **changé** en route, après le tirage des cartes « rôles » ou après les deux cas étudiés, expliquer ce qui a changé et pourquoi ;
5. **Pour chaque choix, un argument emprunté à un texte du polycopié ou de la fiche complémentaire**, cité, expliqué et utilisé dans votre raisonnement.